

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה טור פז

פ/25/6399

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – תמיכה בתאגידי חינוך חרדיים), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 3א 1. בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹, בסעיף 3א –

(1) במקום סעיף קטן (ט) יבוא :

"(ט) סעיף זה לא יחול על הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד שהוקם בחוק";

(2) סעיף קטן (י) – בטל.

דברי הסבר

מערכת החינוך הציבורית היא הבסיס לחינוך איכותי ושוויוני ברוב מדינות העולם, ובפרט במדינות המערב. בישראל, החינוך הציבורי ניתן באמצעות מוסדות בבעלות המדינה, בפיקוח ובמימון ממשלתי מלא, בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, ובחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953. חוקים אלה הבהירו כי חינוך ממלכתי חייב להינתן על פי תוכנית הלימודים הממלכתית, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או פרטי. לצד זאת, הוסדר בחוק כי הורים רשאים לבחור בחינוך פרטי, אולם האחריות המלאה למימון מוסדות אלה חלה על ההורים.

בעשורים האחרונים ניכרת מגמה של החלשת החינוך הציבורי בישראל, המתבטאת בעלייה ניכרת בשיעור התלמידים בחינוך הפרטי – מ־23% בשנת 2000 לכ־30% כיום – בניגוד למגמה היציבה במדינות ה־OECD (כ־18%). תהליך זה נגרם הן מהתרחבות תקצוב מוסדות פרטיים עד לרמות הדומות לאלו של המוסדות הרשמיים, והן מהפחתת הרגולציה על החינוך הפרטי, לעומת רגולציה הדוקה המוטלת על החינוך הציבורי. מצב זה יצר פערים ואי-שוויון בין המגזרים.

חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, קובע בסעיף 3א כללים לקבלת תמיכות במוסדות ציבור. עם זאת, תאגיד החינוך העצמאי ותאגיד מעיין החינוך התורני, רשתות החינוך החרדיות, הוחרגו מהסדר זה, ונקבע כי הם יתוקצבו ישירות מתקציב משרד החינוך כשאר ילדי ישראל, ובשיעור של 100%, להבדיל ממוסדות ציבור אחרים הזכאים לתמיכה חלקית בלבד בהתאם לאמות מידה אחידות. בכך הוענק לתאגידים אלה מעמד ייחודי, שאינו תואם את עקרונות השוויון ואת ההסדרים החלים על יתר מוסדות החינוך בישראל.

תיקון זה נועד להשיב את עקרון השוויון ולחזק את מעמד החינוך הציבורי, תוך שמירה על האפשרות לקיומם של מוסדות חינוך במעמדים המשפטיים המוכרים, אך ללא הענקת יתרון ייחודי לשני תאגידים מסוימים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

